

第3節 裁判員の参加する裁判手続

刑事訴訟法
No205

共通問題 H23-31

(配点: 2)

月	日
月	日

裁判員の参加する刑事裁判（以下「裁判員裁判」という。）に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については、裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
- イ. 裁判員裁判においては、裁判官及び裁判員の合議により、事実の認定、法令の解釈、法令の適用及び刑の量定を行う。
- ウ. 裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とされているが、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
- エ. 裁判員裁判の対象事件の被告人が、裁判員の参加する合議体ではなく、裁判官のみの合議体による審理を受けることを申し立てた場合には、地方裁判所は、当該事件を裁判官のみの合議体で取り扱う旨の決定をしなければならない。
- オ. 裁判員の関与する判断のための評議において、その判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、被告人は無罪となる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

ア 誤っている ★

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」とする。）2条1項、3条1項。殺人罪に係る事件は、「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件」（裁判員法2条1項1号）にあたり、裁判員裁判の対象事件として法律で定められている。しかし、裁判員法3条又は3条の2の決定があった場合は、対象事件を裁判員の参加する合議体では取り扱わない（裁判員法2条1項柱書）。そして、被告人の言動等により、裁判員等の生命、身体、財産に危害が加えられるおそれまたは生活の平穏が侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり、又は裁判員の職務遂行ができず代替裁判員の選任も困難と認める場合は、地方裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない（裁判員法3条1項）。その趣旨は、対象事件であっても、裁判員等に危害が及ぶ具体的危険がある場合には、非法律家である裁判員又はその候補者に対し、その危険を冒して審理に加わり公正な判断をするよう求めるのは過大な負担を強いることになるという点にある。また、公判前整理手続による当該事件の争点及び証拠の整理を経た場合であって、審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること又は裁判員が出頭しなければならないと見込まれる公判期日若しくは公判準備が著しく多数に上ることを回避することができないときにおいて、他の事件における裁判員の選任又は解任の状況、裁判員及び補充裁判員の選任手続の経過その他の事情を考慮し、裁判員の選任が困難であり又は審判に要すると見込まれる期間の終了に至るまで裁判員の職務の遂行を確保することが困難であると認めるときも、地方裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない（裁判員法3条の2第1項1号）。そして、合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じ、かつ、裁判員に選任すべき補充裁判員がない場合であって、その後の審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること又はその期間中に裁判員が出頭しなければならないと見込まれる公判期日若しくは公判準備が著しく多数に上ることを回避することができないときにおいて、他の事件における裁判員の選任又は解任の状況、裁判員及び補充裁判員の追加選任のための手続の経過その他の事情を考慮し、裁判員の選任が困難であり又は審判に要すると見込まれる期間の終了に至るまで裁判員の職務の遂行を確保することが困難であると認めるときも、地方裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない（裁判員法3条の2第1項2号）。その趣旨は、対象事件であっても、裁判員法の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする点にある。よって、裁判員裁判の対象事件である殺人罪に係る事件についても、裁判官のみの合議体で取り扱うことはできる場合がある。したがって、本記述は誤っている。

（注）平成27年裁判員法改正により、3条の2が新設された（施行日は、平成27年12月12日）。

イ 誤っている

裁判員法6条。裁判員裁判において、裁判官及び裁判員の合議により判断される事項は、事実の認定、法令の適用、刑の量定である（裁判員法6条1項各号）。これに対し、法令の解釈に係る判断、訴訟手続に関する判断、その他裁判員の関与する判断以外の判断は、裁判官のみによる合議に委ねられる事項である（裁判員法6条2項各号）。その趣旨は、法令の解釈に係る判断等は、専門性・技術性が高く、迅速性が求められる点にある。したがって、本記述は、法令の解釈についても裁判官及び裁判員の合議により行うとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

裁判員法2条2項、3項。裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人である（裁判員法2条2項本文）。しかし、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる（裁判員法2条3項、同条2項ただし書）。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律においては、被告人には、裁判員の参加する合議体による審理を受けるのか、裁判官のみの合議体による審理を受けるのかについて選択する権利は認められていない。その趣旨は、司法制度改革審議会意見書によれば、裁判員制度は、個々の被告人のためというよりは、国民一般にとって、あるいは裁判制度として重要な意義を有するが故に導入するものである以上、訴訟の一方当事者たる被告人に選択権を認めないこととすべきであるという点にある。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

裁判員法67条1項。裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。構成裁判官又は裁判員のみによる多数では被告人に不利な判断をすることができないこととされているのである。これは、裁判官と裁判員とが協働して裁判の内容を決めるという裁判員制度の趣旨と、法による公平な裁判を受ける権利を保障している憲法の趣旨とを考慮するものである。よって、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、被告人は無罪となる。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。

